

0003463-74.2017.8.26.0156

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex do Nascimento Silva

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

ALEX DO NASCIMENTO SILVA e MARCELO DA SILVA VAZ, qualificados nos autos, estão sendo acusados de violação ao art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 13 de junho de 2017, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

0003463-74.2017.8.26.0156 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003463-74.2017.8.26.0156

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex do Nascimento Silva

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

ALEX DO NASCIMENTO SILVA e MARCELO DA SILVA VAZ, qualificados nos autos, estão sendo acusados de violação ao art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 13 de junho de 2017, por volta das 22h30, na Rua Jovelina Guimarães, Vila São Judas Tadeu, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, agindo em concurso de pessoas e identidade de propósitos, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida por meio de um simulacro de arma de fogo e uma arma branca (faca) contra Nathalia de Souza Silva e Thainan Augusto Passini Silva Jorge, 01 (um) aparelho celular smartphone da marca J5 Galaxy, avaliado em R\$ 900,00 (novecentos reais), conforme auto de fls. 34, diversos documentos pessoais e R\$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie, tudo pertencente a Thainan Augusto Passini Silva Jorge.

A denúncia foi recebida em 11 de abril de 2018 (fls. 61), os réus foram citados (fls. 103 e 108) e ofertaram resposta escrita à acusação (fls. 130/131 e 132/133). O acusado Marcelo da Silva Vaz, em razão de seu óbito, teve extinta a punibilidade (fls. 237).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação e o réu foi interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 331/334).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 331/334).

A Defesa pleiteou a absolvição, sustentando a insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pediu a aplicação das penas nos mínimos legais, o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação do texto anterior a lei anterior 13.654/18 e 11.964/19 (fls. 336/338).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, os acusados deliberaram a prática do assalto. Alex, encapuzado com uma máscara do tipo “pânico” e empunhando um simulacro de arma de fogo, exigiu que o condutor do veículo Fiat Siena, Thainan, parasse.

Atendido o comando, Marcelo, armado com uma faca, posicionou-se na lateral do veículo e intimidou Nathália, a qual estava sentada no banco de passageiro.

Alex, então, se dirigiu até a porta do motorista e ordenou que Thainan lhe entregasse seus pertences, acabando por abrir ele mesmo a porta do veículo, apoderando-se da carteira e do celular que estava perto do câmbio de marcha.

Após a empreitada criminosa, os acusados empreenderam fuga.

Sucedê que, em razão do “modus operandi” em que o delito foi praticado, investigadores de polícia lograram êxito em identificar os indivíduos, oportunidade em que apreenderam os objetos indicados a fls. 22 (máscara e simulacro de arma de fogo).

Perante a autoridade policial, Alex admitiu a prática do crime, em comparsaria com Marcelo (fls. 23). Ao depois, a vítima Thainan reconheceu, sem titubear, os objetos referenciados a fls. 22 como os mesmos utilizados na empreitada criminosa, bem como a voz do acusado Alex.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de avaliação indireta (fls. 34) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O acusado confessou o delito, esclarecendo que estavam em três, sendo que Bruno “Chucky” estava utilizando a máscara e a arma de fogo, enquanto permaneceu acompanhado do acusado Marcelo prestando cobertura ao assaltante. Aduziu que o acusado Marcelo estava portando uma faca e foi Bruno “Chucky” quem abordou as vítimas, sendo que eram duas pessoas no interior do automóvel (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 331/334).

O investigador de polícia Álvaro José Carneiro Junior relatou que uma das características do roubo era que um dos autores utilizava uma máscara do personagem Pânico e portava uma arma de fogo. Disse que, dois dias após o roubo, a Polícia Militar prendeu dois indivíduos que praticaram um crime com o mesmo modus operandi e possuíam uma máscara com a mesma característica e um simulacro de arma de fogo. Afirmou que o acusado Alex confessou sua participação no delito, esclarecendo que era a pessoa que utilizava a máscara e o simulacro, tendo agido sob o efeito de drogas, esclarecendo que o corréu Marcelo prestava assistência durante os crimes. Disse que a vítima Thainan reconheceu a máscara e o simulacro, sem sombra de dúvidas, além de ter reconhecido a voz do acusado Alex nas gravações arquivadas na Delegacia, esclarecendo que eram vizinhos e, durante a ação criminosa, reconheceu a voz dele (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 331/334).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

A confissão do acusado encontrou suporte nos demais elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, estando alinhado aos relatos da testemunha, coincidindo as narrativas com a autoria descrita na denúncia.

Há de se destacar que não foram evidenciados traços que pudessem tornar indignos de

credibilidade os relatos da testemunha ou que fizesse crer que ela estaria incriminando o réu falsamente.

Em que pese a divergência inicial acerca de quem estava utilizando máscara e empunhando o simulacro de arma de fogo, é certo que o acusado Alex esclareceu que ficou dando cobertura ao corréu Marcelo, que empunhava a faca que intimidou a vítima Nathália, enquanto o terceiro indivíduo, ainda não identificado, conhecido apenas pelo prenome de Bruno, utilizando a máscara e o empunhando o simulacro, subtraiu os pertences de Thainan.

A prova oral não deixa dúvidas que a subtração se deu com o emprego de grave ameaça, tendo o réu agido em comparsaria com outros dois indivíduos, que empunhavam um simulacro de arma de fogo e uma faca, fatores que foram capazes de provocar pânico, retirando das vítimas qualquer capacidade de resistência, seja pelas armas empregadas, seja pela desvantagem numérica que estavam em relação aos assaltantes. À evidência, é caso de roubo consumado, pois houve a inversão da posse dos bens. Vale ressaltar que o reconhecimento da causa de aumento atinente ao emprego de arma branca revogado pela lei nº 13.654/2018, tornando a matéria mais benéfica ao réu, de modo a fazer retroagir a norma penal.

Todavia, em data posterior a qualificadora retornou ao tipo penal, por meio da lei nº 13.964/2019, de modo a prejudicar a situação do acusado.

Não se trata aqui da aplicação do princípio da continuidade normativo-típica, mas sim do fenômeno da novatio legis in pejus, motivo pelo a alteração legislativa não poderá ser aplicada ao caso, em virtude da garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Portanto, parcialmente procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, verifica-se que o réu possui péssimo comportamento social, mostrando que dedica a vida à prática de crimes e profunda aversão às regras da vida em sociedade, procurando sempre viver à margem da lei, sendo que desde que atingiu a maioridade não mais parou de se envolver com a Justiça, tendo feito do crime o seu estilo de vida, consoante se verifica na sua extensa Folha de Antecedentes (fls. 343/355).

Ademais, o acusado ostenta cinco condenações caracterizadoras de maus antecedentes (proc. 0000701-85.2017.8.26.0156, proc. 0001656-19.2017.8.26.0156, proc. 0002885-14.2017.8.26.0156, proc. 0003448-08.2017.8.26.0156 e proc. 0003462-89.2017.8.26.0156, fls. 361/382).

Não só isso, poi o emprego de simulacro de arma de fogo e arma branca (faca) revelam o dolo exacerbado na prática delitiva a qual o acusado aderiu integralmente.

Por todas essas razões é que se justifica a fixação das sanções básicas em 2/3 (dois terços) acima dos mínimos legais, perfazendo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, há registro de uma condenação ensejadora de reincidência (proc. 0003962-63.2014.8.26.0156, fls. 356/360), motivo pelo qual as penas sofrem novo acréscimo de 1/6 (um sexto), alcançando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo. Irrelevante a confissão porque prepondera sobre ela a agravante da reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Na terceira fase, presente uma causa de aumento de pena (concurso de agentes), as penas são aumentadas em 1/3 (um terço), perfazendo 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Importante frisar que esta pequena cidade de Cruzeiro/SP, classificada no ano de 2017 como uma das melhores cidades para envelhecer, agora assumiu a quarta posição do ranking dos municípios mais violentos do Estado de São Paulo, de modo que não se pode tomar como inofensiva ou de somenos importância a conduta praticada pelo réu. Reincidente, portador de maus antecedentes e sujeito de péssimo comportamento social, somado ao fato de que se trata de delito cometido com grave ameaça a pessoa, evidente a impossibilidade de concessão de benefícios.

O regime prisional inicial para desconto da sanção corporal será o fechado, único compatível com a natureza da infração tratada nos autos e ajustável ao total da

pena imposta e às circunstâncias pessoais negativas.

O acusado respondeu ao processo em liberdade, não havendo motivos para a decretação da sua prisão preventiva, até porque já se encontra preso por outro processo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR ALEX DO NASCIMENTO SILVA, documento de identidade RG nº 48.120.433, filho de Hamilton Silva e de Beatriz Aparecida do Nascimento Silva, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Transitada em julgado, expeça-se o mandado de prisão e, tão logo noticiado o cumprimento, expeça-se a guia de recolhimento.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio em vigor.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 09 de fevereiro de 2022.

Claudionor Antonio Contri Junior

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA